

【별표 3】 성 관련 사건의 처리기준(제9조 제1항 관련)

가. 처리기준

정계사유 기 준		처 리 기 준		
		가 중	기 본	감 경
강간		파면	해임	강등~정직
강제추행		파면~해임	강등	정직~감봉
추행		파면~강등	정직~감봉	감봉~견책
성희롱		파면~강등	정직~감봉	감봉~견책
성매매		파면~강등	정직	감봉
디지털 성범죄	성년 대상	파면 ~ 해임	강등	정직 ~ 감봉
	아동·청소년 대상	파면	해임	강등 ~ 정직
	기타	파면 ~ 강등	정직 ~ 감봉	감봉
기타 품위유지의무위반		파면 ~ 강등	정직 ~ 감봉	감봉
성폭력 목인·방조행위	지휘관	파면 ~ 해임	강등 ~ 정직	감봉
	기타 간부	해임~강등	정직	감봉~근신

나. 고려요소

구분	고려요소	
	기본기준 보다 가중할 수 있는 경우	기본기준 보다 감경할 수 있는 경우
강간	•상급자의 지위 이용 (피해자가 하급자인 경우) •피해자가 미성년자, 장애인인 경우 •극도의 성적수치심 증대 •동종처벌전력 있는 경우 •다수의 피해자가 있는 경우 •반복적·계속적, 동일기회 수회 간음 •계획적 범행 •심신장애상태를 야기하여 강간 •피해자가 군인·군무원인 경우 •피해자가 아동·청소년인 경우	•미수 •피해자의 처벌불원 의사표시
강제추행, 추행	•상급자의 지위 이용 (피해자가 하급자인 경우) •피해자가 미성년자, 장애인인 경우 •극도의 성적수치심 증대 •동종처벌전력 있는 경우 •다수의 피해자가 있는 경우 •반복적·계속적 범행 •계획적 범행	•미수 •피해자의 처벌불원 의사표시

	● 심신장애상태를 야기하여 추행한 경우 ● 피해자가 군인·군무원인 경우 ● 피해자가 아동·청소년인 경우	
성희롱	● 심한 성적 굴욕감 또는 혐오감 유발 ● 상급자 지위 이용하여 일정기간 지속된 경우 ● 반복적·계속적, 동일기회 수회 희롱 ● 다수의 피해자가 있는 경우 ● 동종처벌전력 있는 경우 ● 피해자가 군인·군무원인 경우 ● 피해자가 아동·청소년인 경우	● 성적 언동이 일회성에 그친 경우 ● 사회통념에 비추어 행위 태양 및 정도가 심하지 않다고 판단되는 경우 ● 피해자의 처벌불원 의사표시
성매매	● 상대방이 미성년자인 경우 ● 동종처벌전력 있는 경우 ● 피해자가 아동·청소년인 경우	● 미수
디지털 성범죄 및 기타 품위유지 의무위반	● 2인 이상 공동범행 ● 상급자의 지위 이용(피해자가 하급자인 경우) ● 극도의 성적수치심 증대 ● 영내에서 또는 근무시간 중 범한 경우 ● 영리 목적 유포 ● 영리 또는 유포 목적 소지 ● 동종처벌전력이 있는 경우 ● 다수의 피해자가 있는 경우 ● 반복적·계속적·계획적 범행 ● 피해자가 군인·군무원인 경우 ● 불특정 다수에게 전파한 경우	● 소극적인 가담행위 ● 미수 ● 자수 ● 피해자의 처벌불원 의사표시
성폭력 목안방조행위	● 적극적으로 사건을 은폐, 은닉, 조작한 경우 ● 피해자가 아동·청소년인 경우	● 피해자의 처벌불원 의사표시

다. 용어의 정의

- 1) 성폭력 : 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄에 해당하는 행위
- 2) 추행 : 「군형법」 제92조의6에 규정된 죄에 해당하는 행위
- 3) 성희롱 : 그 직위를 이용하여 또는 업무 등과 관련하여 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 않는다는 이유로 고용상의 불이익을 주는 행위
- 4) 디지털 성범죄: 카메라 등 디지털 기기 및 정보통신기술을 매개로 온·오프라인 상에서 발생하는 성범죄로, 구체적 행위의 예시는 다음과 같다.

가) 성년 대상

-카메라등이용촬영¹⁾

1) 카메라나 그 밖에 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 다른 사람의 신체를 그 의사에 반하여 촬영하거나 그 촬영물을 반포·판매·임대·제공 또는 공공연하게 전시·상영하거나, 촬영 당시에는 촬영대상자의 의사에 반하지 아니하였더라도 사후에 그 의사에 반하여 촬영물을 반포·판매·임대·제공 또는 공공연하게 전시·상영한 경우[「성폭력범죄의 처벌 등에 관

-허위영상물(딥페이크) 제작·유포 등²⁾

-불법촬영물, 허위영상물, 아동·청소년성착취물³⁾ 및 그 복제물을 이용한 협박·강요 등

-불법촬영물·허위영상물 소지(다운로드 등)·구입·저장·시청(스트리밍 등)

나) 아동·청소년 대상

-가)의 행위

-아동·청소년성착취물 제작·유포 등⁴⁾

-음란물 제작 목적 성적 학대 등

-아동·청소년성착취물 소지(다운로드 등)·구입·저장·시청(스트리밍 등)

-온라인 그루밍⁵⁾ 등

다) 기타

-디지털 기기 또는 정보통신 기술을 이용한 음란물 유포 등⁶⁾

-성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 말, 음향, 글, 그림, 영상 또는 물건을 상대방에게 도달하게 하는 행위

-불법촬영물, 허위영상물, 아동·청소년성착취물 공유 사이트 가입 등

5) 지휘관 : 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」 제2조제2호에 따른 지휘관

6) 극도의 성적 수치심 증대 : 범행 과정에서 다음과 같은 행위 중 하나 이상이 수반되어 피해자의 성적수치심이 매우 큰 경우를 의미한다.

-범행과정을 촬영한 경우

-피해자의 자녀, 배우자, 부모 등 다른 사람이 보는 앞에서 범행을 저지른 경우

-성적 유희를 위한 도구를 사용한 경우

-그 밖에 이에 준하는 경우

7) 심신장애 상태를 야기한 경우 : 마약류 기타 약물을 투약하는 방법으로 피해자의 인식 및 통제능력을 상실 또는 미약하게 한 다음 범행한 경우

한 특례법」 제14조(카메라 등을 이용한 촬영) 참조]

2) 반포·판매·임대·제공 또는 공공연하게 전시·상영을 할 목적으로 사람의 얼굴·신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물·영상물 또는 음성물을 대상자의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집·합성 또는 가공한 것(허위영상물)을 편집·합성·가공 및 편집물·합성물·가공물 또는 그 복제물을 반포·판매·임대·제공 또는 공공연하게 전시·상영[「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2(허위영상물 등의 반포등) 참조]

3) "아동·청소년성착취물"이란 아동·청소년 또는 아동·청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름·비디오물·게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상·영상 등의 형태로 된 것을 말한다.[「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조(정의) 제5호 참조]

4) 아동·청소년성착취물 제작·수입·수출, 배포·제공 및 이를 위한 광고·소개, 전시·상영 등

[「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제11조(아동·청소년성착취물의 제작·배포 등) 참조]

5) 아동·청소년에게 정보통신망을 통하여 지속적 또는 반복적으로 성적 욕망이나 수치심 또는 혐오감을 유발할 수 있는 대화를 하거나 그러한 대화에 참여시키는 행위 또는 성매수를 권유하는 행위 등[「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제15조의2(아동·청소년에 대한 성착취 목적 대화 등) 참조]

6) 음란물 배포·판매·임대·전시 등

8) 처벌불원 : 징계심의대상자가 자신의 범행에 대하여 진심으로 뉘우치고, 합의를 위한 진지한 노력을 기울였으며, 피해자가 처벌불원의 법적·사회적 의미를 정확히 인식하면서 이를 받아들여 징계심의대상자의 처벌을 원하지 않는 경우를 의미한다. 징계심의대상자측의 사실상의 강요 또는 기망에 의한 처벌불원 등 자유로운 의사에 기하지 않은 처벌불원의 의사표시를 한 경우나, 피해자가 미성년자·장애인·친족 등에 해당하는 때에 피해자나 법정대리인의 처벌불원의사에 통상적으로 납득할만한 사유가 없다고 판단되는 경우는 포함하지 않는다.